



DIA 25

TRILHA TITÃ

AULA 3/6

DIREITO PENAL MILITAR

SUSPENSÃO CONDICIONAL E LIVRAMENTO CONDICIONAL

CPM ARTS. 84-97 • SURSIS • LIVRAMENTO • VEDAÇÕES • LEI 14.688/2023

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



SUSPENSÃO CONDICIONAL

Requisitos e períodos de prova após a Lei 14.688/2023



1. Sursis militar - art. 84 atualizado

A execução da pena privativa de liberdade não superior a dois anos pode ser suspensa, desde que presentes os requisitos legais. Após a Lei 14.688/2023, o período varia conforme reclusão ou detenção; há hipótese especial para maior de 70 anos ou razões de saúde.

EXEMPLO A análise envolve condenação anterior e circunstâncias pessoais/judiciais do agente.

BIZU 95+ O benefício suspende EXECUÇÃO da pena; não apaga condenação.

PEGADINHA Aplicar automaticamente regras do Código Penal comum sem conferir o CPM atualizado.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • PM-SC OFICIAL • 2023 • Q2237442

Questão real identificada (condensada): entre as alternativas, a correta afirma vedação de sursis para certos crimes militares em tempo de paz. Qual alternativa? A-B-C-D-E

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



VEDAÇÕES E REVOGAÇÃO

A lista militar que derruba questões



2. Condições, revogação e extinção

A sentença especifica as condições. Condenação irrecorrível por crime doloso e falta injustificada de reparação do dano integram hipóteses de revogação obrigatória; descumprimento de obrigações pode gerar revogação facultativa. Sem revogação até o fim, extingue-se a pena privativa de liberdade.

EXEMPLO Se houver processo capaz de gerar revogação, o prazo pode ficar prorrogado até decisão definitiva.

BIZU 95+ CONDENAÇÃO DOLOSA irrecorrível = revogação obrigatória.

PEGADINHA Afirmar que qualquer descumprimento gera sempre revogação obrigatória.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • DPU • 2017 • Q842170

Item real identificado (condensado): sargento primário por crime patrimonial precisa cumprir metade, reparar o dano (salvo impossibilidade) e preencher demais requisitos. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



LIVRAMENTO CONDICIONAL

Fração de pena, reparação e comportamento



3. Vedações ao sursis - art. 88

Não se aplica a crime cometido em tempo de guerra e, em tempo de paz, há vedações específicas, como violência contra superior, desrespeito a superior, insubordinação e deserção, além de delitos expressamente indicados no CPM.

EXEMPLO Condenado por deserção não recebe sursis ainda que a pena, isoladamente, caiba no limite temporal.

BIZU 95+ Antes de calcular prazo, confira a LISTA DE VEDAÇÕES.

PEGADINHA Olhar apenas o quantum da pena e ignorar a natureza do crime.

4. Livramento condicional - arts. 89 a 97

Exige pena de reclusão ou detenção igual ou superior a dois anos, cumprimento de metade se primário ou dois terços se reincidente, reparação do dano salvo impossibilidade e avaliação favorável de conduta/adaptação. Há regras especiais e hipóteses de revogação.

EXEMPLO Primário condenado a três anos, em tese, atinge fração objetiva após metade, se cumprir os demais requisitos.

BIZU 95+ SURSIS olha pena não superior a 2; LIVRAMENTO parte de pena igual ou superior a 2.

PEGADINHA Confundir fração do primário (metade) com a do reincidente (dois terços).



MAPA FINAL DE PROVA

Sursis e livramento: não misture a porta de entrada

**SURSIS**

Suspende a execução da pena; regra-base: pena não superior a 2 anos + requisitos.

LIVRAMENTO

Libera condicionalmente após parte da pena; pena igual ou superior a 2 anos.

VEDAÇÃO MILITAR

O tipo de crime pode impedir o sursis mesmo com pena pequena.

REVOGAÇÃO

Há hipóteses obrigatórias e facultativas; leia o verbo e o fato gerador.

CHECKLIST 95+ - O QUE NÃO PODE ERRAR

- Use o CPM compilado após a Lei 14.688/2023 para prazos do sursis.
- Deserção e desrespeito a superior estão na lista de não aplicação do sursis em tempo de paz.
- Livramento: metade primário; dois terços reincidente; dano + requisitos subjetivos.



CORREÇÃO

Gabarito comentado + revisão de 60 segundos

**Q01 C**

CEBRASPE • PM-SC Oficial • 2023 • Q2237442

A alternativa C é a correta; o art. 88 traz vedações específicas, inclusive crime contra a segurança nacional e violência contra superior. As demais contrariavam condições, extensão ou revogação.

Q02 C

CEBRASPE • DPU • 2017 • Q842170

Certo. É a estrutura do art. 89: metade para primário, reparação do dano salvo impossibilidade e requisitos subjetivos de boa conduta e prognóstico favorável.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

- Arts. 84-88 = suspensão condicional da pena.
- Arts. 89-97 = livramento condicional.
- Regra de ouro: primeiro veja cabimento/vedação; depois prazo ou fração.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar compilado, arts. 84 a 97 - Planalto • Lei 14.688/2023 • QConcursos: Q2237442 e Q842170 - enunciados condensados